

अपील प्रकरण क्रमांक ए/485/2019

श्री सोमराज श्रीवास्तव अधिवक्ता, उच्च न्यायालय छ.ग. सरस्वती कुंज बलराम टॉकीज
के पीछे गांधी नगर बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 28.05.2021

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2018 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर(छ.ग.) को प्रथम अपील आवेदन दिनांक 07.05.2018 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 07.06.2018 को दिया गया, दिए गए निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी के द्वारा आयोग में दिनांक 29.08.2018 को द्वितीय अपील आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 17.09.2018 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियों कांफ्रेंसिंग में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. अपीलार्थी श्री सोमराज श्रीवास्तव अनुपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय छ.ग. लोक आयोग गांधी चौक रायपुर, जिला रायपुर अनुपस्थित।
4. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से " दिनांक 16.04.2018 को विशेष जांच दल द्वारा छ.ग. आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में जांच करने आने पर ज्ञात हुआ कि वर्ष 2013-14 में हुई सीधी भर्ती के संबंध में वर्ष 2016 में श्री संजीव कुमार पंडाल द्वारा माननीय लोकाआयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें विभाग से ज्ञात हुआ कि लोक आयोग द्वारा प्रकरण क्र. 58/2016 दर्ज कर आदेश पारित किये गये हैं। जांच प्रकरण क्र. 58/2016 के संपूर्ण दस्तावेज आदेश पत्रिका एवं आदेश की सत्यप्रति के साथ प्रदत्त प्रदान करने की मांग किये हैं।"
5. जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त मूल आवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.05.2018 के माध्यम से पत्र प्रेषित कर आवेदक को अवगत कराया कि वांछित जानकारी को छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) के प्रावधानानुसार गोपनीय माना गया है तथा आयोग के किसी भी कर्मचारी को उक्त जानकारी या संग्रहित साक्ष्य को गुप्त रखे जाने का आदेशात्मक प्रावधान है।

अतः लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ)(ज) के प्रकाश में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की प्रमाणित प्रति प्रदान नहीं की जा सकती।

अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय से असंतुष्ट होकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। जिसमें प्रथम अपीलीय

अधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी के विनिश्चय को सही ठहराते हुए दिनांक 07.06.2018 को आदेश पारित कर लेख किया कि छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(छ)(ज) के उपबंध के प्रकाश में आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें प्रदान नहीं कि जा सकती। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रकरण में जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का लिखित जवाब कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 24 तथा 32 दिनांक 02.01.2020 तथा 03.01.2020 क्रमशः माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा छ.ग. लोक आयोग के अधिनियम 2005 की धारा 14(1) तथा धारा 8(1)(छ)(ज) का उल्लेख करते हुए वांछित जानकारी की प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है।
7. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अवलोकन पश्चात् यह पाया गया कि आवेदक श्री सोमराज श्रीवास्तव, अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल श्री पवनदेव साहू के ओर से अधिकृत अधिवक्ता होने के नाते उक्त वर्णित दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु मूल आवेदन जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। यह कि प्रकरण क्रं. 58/2016 निराकृत किया जा चुका है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा निराकृत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों की जानकारी की मांग किया है। उक्त जानकारी के संबंध में माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्र. CIC/DSSEJ/A/2006/305423 वाय.एन. प्रसाद बनाम जिला सत्र न्यायाधीश में दिनांक 16.10.2019 को आदेश पारित करतु हुए लेख किया है कि “Judicial proceedings and records thereof are public records and the appellant has a right to secure desired information”
8. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(छ) तथा (ज) का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

“सूचना का अधिकार की धारा 8(1)(छ) तथा (ज) में यह उल्लेखित है कि”

“8(1)-(छ) सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।

“8(1)-(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी।

उक्त धारा के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र WPC 3543/2014 आदेश कुमार बनाम भारत संघ में दिनांक 16.12.2014 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि –

1. A bare perusal of the order passed by the FAA also indicates that the aspect as to how the disclosure of information would impede prosecution has not

been considered. Merely, citing that the information is exempted under Section 8(1)(h) of the Act would not absolve the public authority from discharging its onus as required to claim such exemption.

9. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. WPC 295 / 2011 **बी.एस. माथुर बनाम जनसूचना अधिकारी** में दिनांक 03.06.2011 को आदेश पारित करते हुए लेख किया है कि—

It will have to be shown by the public authority that the information sought " would impede the process of investigation." The mere reproducing of the wording of the statute would not be sufficient when recourse is had to section Section 8(1)(h) RTI Act. The burden is on the public authority to showw in what manner the disclosure of such information would "impede" the instigation. Even if one went by the interpretation placed by this Court W.P.(C) No. 7930 of 2009 [Additinal commissioner of police (Crime) v. CIC, decision dated 30th November 2009] that the word "impede"" would "mean anything which would hamper and interfere with the procedure followed in the anything which would hamper and interfere with the procedure followed in the investigation and have the effect to hold back the progress of investigation", it has still to be demonstrated by the public authority that the in information if disclosed would indeed "hamper" or "interfere" with the investigation.

10. उक्त वर्णित निर्णयों के अध्ययन पश्चात् यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में केवल धारा 8(1)(छ)तथा(ज) का लेख करना ही पर्याप्त नहीं था, अपितु उन्हें यह भी लेख करना चाहिए था कि कैसे वांछित जानकारी के प्रदाय करने से जीवन या शारीरिक सुरक्षा तथा अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। चूंकि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त धाराओं के संबंध में कोई तर्क नहीं बताया गया है अतएव उक्त तार्किक व्याख्या के अभाव में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा वर्णित धारा 8(1)(छ)तथा(ज) प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है।
11. यह कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा निराकृत प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की मांग किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत केवल ऐसी जानकारी जिसके प्रदाय करने से अभियोजन investigation की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी अर्थात् लंबित प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी जिनके प्रदाय करने से अभियोजन investigation की प्रक्रिया में अड़चन पड़े, को अधिनियम के तहत प्रदाय करने में बाध्यता नहीं है। परन्तु ऐसी जानकारी जिससे अभियोजन investigation की प्रक्रिया में अड़चन ना पड़े अर्थात् निराकृत प्रकरणों की जानकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदाय की जा सकती है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा वर्णित छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 की धारा 14(1) तहत केवल जांच के दौरान (in the course of inquiry) संग्रह किये गये साक्ष्य या दस्तावेजों को गोपनीय माना गया है अर्थात् लंबित प्रकरणों में जांच के दौरान प्राप्त

दस्तावेजों तथा साक्ष्य जिनके प्रदाय करने से अभियोजन/जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न हो। परन्तु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा केवल निराकृत प्रकरण के संबंध में जानकारी की मांग किया गया है। अतः निराकृत प्रकरण से संबंधित वांछित दस्तावेज प्रदाय करने से अधिनियम की धारा 8(1)(ज) का उल्लंघन नहीं होता है।

12. यह कि जनसूचना अधिकारी द्वारा छ.ग. लोक आयोग/अधिनियम 2002 की धारा 14(1) का लेख करते हुए वांछित दस्तावेजों के गोपनीय होने के कारण प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार

जानकारी गुप्त रखा जाना - (1) लोक आयोग, उसके कर्मचारीवृन्द, किसी व्यक्ति या एजेंसी जिनकी सेवाओं का किसी शिकायत की जांच के संबंध में उपयोग किया गया हो, को जांच के अनुक्रम में प्राप्त जानकारी और ऐसी जानकारी के संबंध में अवलिखित या संग्रहित किसी साक्ष्य को गोपनीय माना जायेगा।''

परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, यह लेख किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम तथा किसी अन्य अधिनियम में विरोधाभास होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधान प्रभावशील रहेंगे।
धारा 22 के अनुसार -

''इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।''

उक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम अन्य किसी भी अधिनियमों पर अधिभावी रूप से लागू होगा अर्थात् छ.ग. लोक आयोग 2002 की धारा 14(1) के विरुद्ध सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के प्रावधान प्रभावशील होंगे। अतएव अपीलार्थी द्वारा वांछित दस्तावेज गोपनीयता की श्रेणी में नहीं आता है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में छ.ग. लोक आयोग अधिनियम 2002 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित जानकारी अपीलार्थी को प्रदाय किया सकता है। अतः जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय को अपास्त किया जाता है तथा जनसूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के अनुसार निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी श्री सोमराज श्रीवास्तव को वांछित दस्तावेज आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सशुल्क पंजीकृत डाक से उपलब्ध करावें।

13. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह द्वितीय अपील प्रकरण समाप्त किया जाकर अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध किया जाता है।

**सही/-
(एम.के.राउत)
मुख्य सूचना आयुक्त**